

वित्तीय विवरण धोखाधड़ी



सीखने के परिणाम

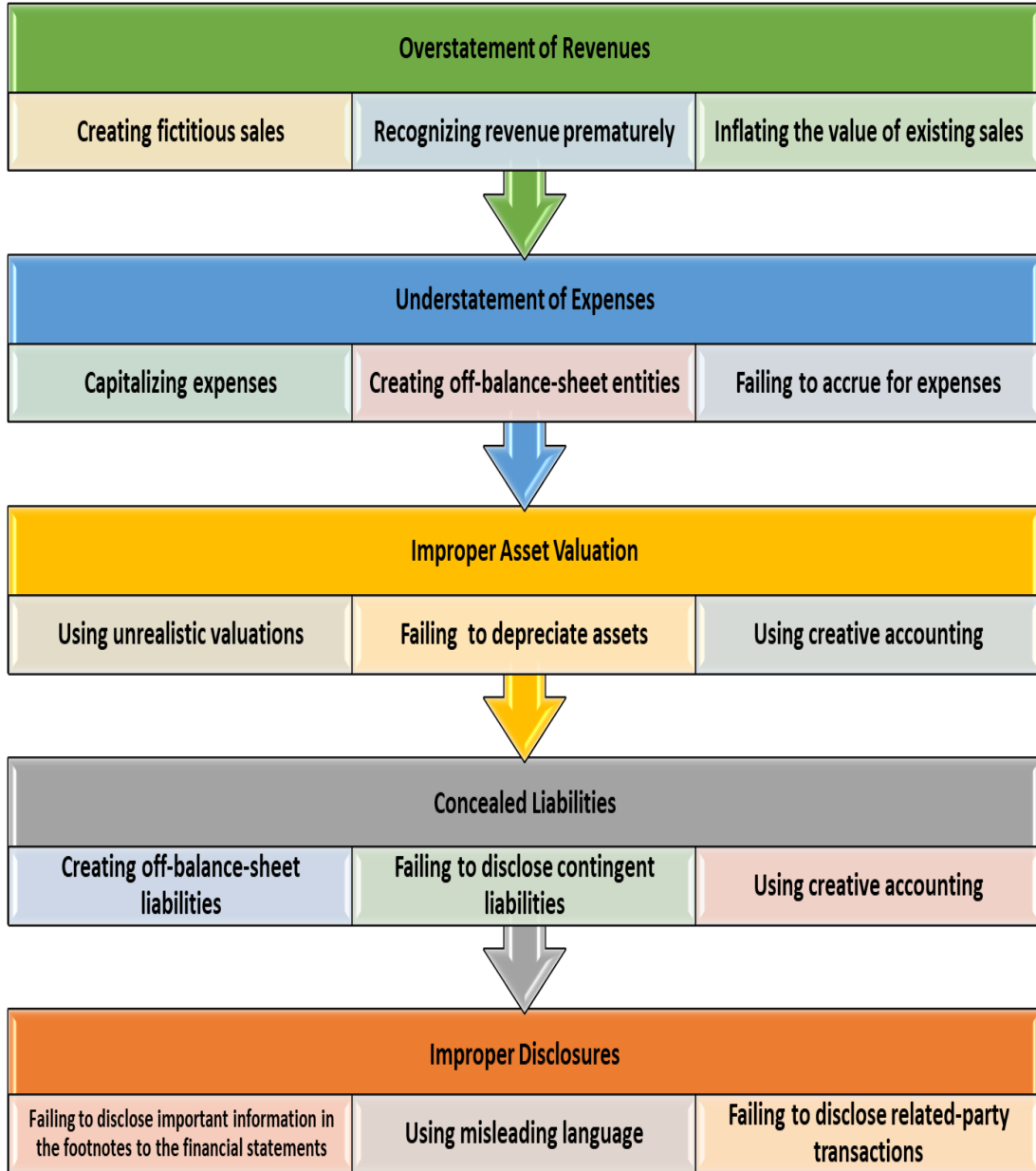
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप समझ पाएंगे-

- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी और इसके सामान्य उद्देश्य।
- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी का संकेत देने वाले लाल झंडे।
- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की विशेषताएँ, प्रकृति और कारण।
- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के तरीके।
- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के कई प्रकार।
- ❑ विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी पर कुछ केस स्टडी।
- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी और नियामक ढांचे के प्रमुख तत्व।
- ❑ कंपनी एक्ट, 2013 और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 के अनुसार कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान।
- ❑ वित्तीय क्षेत्र की देखरेख और जमाकर्ताओं एवं इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने में RBI की भूमिका।

- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी से संबंधित SEBI विनियमन के प्रमुख प्रावधान।
- ❑ फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन (FAI) कार्य का संचालन करते समय FAIS 130 का महत्व।
- ❑ कुछ उदाहरणों के साथ धोखाधड़ी के जोखिम कारकों की व्याख्या।
- ❑ वित्तीय विवरण धोखाधड़ी पर महत्वपूर्ण केस स्टडी।

अध्याय का अवलोकन

Nature of Financial Statements Frauds



परिचय

वित्तीय विवरण धोखाधड़ी एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई कंपनी इन्वेस्टर, लेनदारों या अन्य हितधारकों को धोखा देने के लिए जानबूझकर अपने वित्तीय प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश करती है। इसे कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताना, खर्चों को कम करके बताना, संपत्तियों का गलत मूल्यांकन करना या देनदारियों को छिपाना।

वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के सबसे आम उद्देश्य हैं:

- ◆ कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ाना;
- ◆ कंपनी के मुनाफ़े को वास्तविकता से ज़्यादा दिखाना;
- ◆ घाटे या अन्य वित्तीय समस्याओं को छिपाना;
- ◆ टैक्स का भुगतान करने से बचना।

वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरणों से गुमराह होने वाले इन्वेस्टर पैसे खो सकते हैं। लेनदार धोखाधड़ी में लिप्त कंपनी को पैसे उधार देने में अनिच्छुक हो सकते हैं। और कंपनी खुद क्रिमिनल दंड और सिविल मुकदमों के अधीन हो सकती है।

कई लाल झंडे हैं जो वित्तीय विवरण धोखाधड़ी का संकेत दे सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

- ◆ आय लक्ष्यों को पूरा करने या उससे ज्यादा करने के लिए मैनेजमेंट का दबाव;
- ◆ कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण;
- ◆ धोखाधड़ी का इतिहास;
- ◆ असामान्य अकाउंटिंग रेशियो;
- ◆ अकाउंटिंग विधियों में बदलाव, खासकर यदि बार-बार किया जाए;
- ◆ मैनेजमेंट व्यवहार में लाल झंडे।



4.1 विशेषताएँ, प्रकृति और कारण

4.1.1 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी एक जटिल और बहुआयामी घटना है जिसे कई प्रमुख विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है:

- (i) **जानबूझकर किया जाना:** वित्तीय विवरण धोखाधड़ी कोई दुर्घटना या चूक नहीं है। यह वित्तीय जानकारी के उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के इरादे से एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया जानबूझकर किया गया धोखा है। इसका तात्पर्य यह है कि वित्तीय विवरण से जुड़ी धोखाधड़ी करने वाले अपराधी जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में एक खास लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य आम तौर पर कंपनी को वास्तविकता से ज़्यादा मुनाफ़ा अर्जित करने वाली या वित्तीय रूप से हेल्दी दिखाना होता है। उदाहरण के लिए, एनरॉन कॉर्पोरेशन, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक थी, ने एक बड़े पैमाने पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजना में हिस्सा लिया, जिसमें अरबों डॉलर के कर्ज को छिपाने के लिए शेल कंपनियाँ बनाना शामिल था। कंपनी के अधिकारियों ने सोची-समझी रणनीति के तहत अपने शेयर की कीमत बढ़ाने और आय की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने वित्तीय प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश किया;
- (ii) **छिपाना:** वित्तीय विवरण धोखाधड़ी में सामान्यतौर पर किसी न किसी तरह की छिपाव शामिल होती है। इसमें झूठे रिकॉर्ड बनाना, मौजूदा रिकॉर्ड में बदलाव करना या महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करना शामिल हो सकता है। छिपाने का मुख्य लक्ष्य यह है कि धोखाधड़ी का पता लगाना दूसरों के लिए मुश्किल बन जाए। इसे कई तरह से किया जा सकता है, जैसे शेल कंपनियाँ बनाकर, ऑफ-बैलेंस-शीट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके या वित्तीय विवरणों में गलत खुलासे करके। उदाहरण के लिए, इंडियन IT कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ने झूठे चालान और बैंक स्टेटमेंट बनाकर अपने रेव्यू में 1.4 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी की। कंपनी के अधिकारियों ने वित्तीय हेल्थ को सुदृढ़ बनाए रखने का दिखावा करने के लिए जानबूझकर अपने वित्तीय प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश किया;
- (iii) **अवसर:** वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के ऐसे वातावरण में होने की ज्यादा संभावना होती है जहाँ धोखाधड़ी का अवसर मौजूद होता हो। यह कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण, निरीक्षण की कमी या अनैतिक व्यवहार को सहन करने या प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के पास अपनी नकद प्राप्तियों पर कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण है, तो यह किसी कर्मचारी के लिए पैसे के गबन करने का अवसर पैदा कर सकती है। इस प्रकार, अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट टीम आय अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव में है, तो यह उनके लिए धोखाधड़ी वाले व्यवहार में संलग्न होने के लिए एक प्रोत्साहन पैदा कर सकता है।
- (iv) **प्रेरणाएँ:** वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के लिए कई तरह की प्रेरणाएँ कार्य करती हैं। इनमें से कुछ सबसे सामान्य प्रेरणाएँ इस प्रकार हैं:

- (a) आय से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करना या उससे ज्यादा करना: यह अक्सर उन कंपनियों के लिए प्रेरणा होती है जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं। अगर कोई कंपनी अपनी आय से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होती है, तो उसके शेयर की कीमत गिर सकती है, और उसके अधिकारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है;
- (b) वित्तीय हेल्थ की उपस्थिति बनाए रखना: यह उन कंपनियों के लिए प्रेरणा हो सकती है जो इन्वेस्टर को आकर्षित करने या वित्तपोषण प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। अगर कोई कंपनी वित्तीय रूप से अनहेल्दी दिखती है, तो पूंजी जुटाना मुश्किल हो सकता है;
- (c) घाटे या मिस मैनेजमेंट को छिपाने के लिए: यह उन कंपनियों के लिए प्रेरणा हो सकती है जो इन्वेस्टर, लेनदारों या विनियामकों से समस्याओं को छिपाने की कोशिश कर रही हैं;
- (d) व्यक्तिगत मुआवज़ा या बोनस को बढ़ा-चढ़ाकर बताना: यह उन अधिकारियों के लिए प्रेरणा हो सकती है जिन्हें कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर मुआवज़ा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक इन्वेस्टमेंट बैंक, बियर स्टर्न्स ने अधिकारियों के बोनस को बढ़ाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के मूल्यों को बढ़ा दिया। कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत मुआवज़े को बढ़ाने के लिए जानबूझकर अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से पेश किया।

4.1.2 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी इन्वेस्टर, लेनदारों या अन्य हितधारकों को धोखा देने के लिए किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का जानबूझकर गलत विवरण है। वित्तीय विवरणों की प्रकृति इस प्रकार है:

- (i) **रेवन्यू को बढ़ा-चढ़ाकर बताना**: इसमें ऐसी बिक्री दर्ज करना शामिल है जो वास्तव में हुई ही नहीं है या मौजूदा बिक्री के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताना शामिल है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे:
 - (a) काल्पनिक बिक्री बनाना: इसमें नकली बिक्री ऑर्डर और चालान बनाना शामिल है, ताकि ऐसा लगे कि कंपनी ने वास्तव में जितनी बिक्री की है, उससे ज्यादा की है;
 - (b) समय से पहले रेवन्यू पहचानना: इसमें रेवन्यू अर्जित होने से पहले ही रिकॉर्ड शामिल हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी काम पूरा होने या उत्पाद के वितरण से पहले किसी संविदा से रेवन्यू पहचान सकती है;
 - (c) मौजूदा बिक्री के मूल्य को बढ़ाना: इसमें बेची गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताना शामिल है। ऐसा अवास्तविक मूल्य निर्धारण का उपयोग करके या छूट और भत्तों का उचित हिसाब न रखकर किया जा सकता है।
- (ii) **व्यय को कम करके दिखाना**: इसमें व्यय को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने या उन्हें कम करके आंकने का प्रयास शामिल है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे:
 - (a) व्यय को पूंजीकृत करना: इसमें व्यय को एसेट के रूप में माना जाता है, जो कंपनी के रिपोर्ट किए गए व्यय को कम करता है और इसे ज्यादा मुनाफ़ा हुआ है के रूप में पेश करता है;

- (b) ऑफ-बैलेंस-शीट संस्थाएं बनाना: इसमें ऐसी संस्थाएं बनाना शामिल है जो कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल व्यय या एसेट को छिपाने के लिए किया जा सकता है;
- (c) व्यय के लिए उपार्जन करने में असफल होना: इसमें ऐसे व्यय को रिकॉर्ड करने की कोशिश शामिल है जो मौजूद है, लेकिन बाद की तारीख तक इसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iii) **अनुचित एसेट मूल्यांकन**: इसमें एसेट्स के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताना या उनका उचित मूल्यहास न करना शामिल हो सकता है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे:
 - (a) अवास्तविक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना: इसमें इन्वेंट्री या प्रॉपर्टी, संयंत्र और उपकरण जैसे एसेट के लिए अवास्तविक मूल्यांकन का उपयोग करना शामिल है। अवास्तविक मूल्यांकन का इस्तेमाल किसी कंपनी के एसेट के मूल्य को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिससे यह वास्तविकता में वित्तीय रूप से अधिक स्थिर दिखाई दे;
 - (b) सोच-समझकर एसेट का मूल्यहास न करना: मूल्यहास अकाउंटिंग की एक ऐसी विधि है जो किसी एसेट की लागत को उसके उपयोगी जीवन काल में फैलाती है। किसी एसेट का उचित मूल्यहास न करना बैलेंस शीट पर उसके मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकता है। मूल्यहास को सामान्य तौर पर आय विवरण में एक व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, और यह कंपनी के रिपोर्ट किए गए मुनाफे को कम कर सकता है;
- (iv) **छिपी हुई देनदारियाँ**: देनदारियों को छिपाना वित्तीय विवरण धोखाधड़ी का एक और तरीका है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:
 - (a) ऑफ-बैलेंस-शीट देनदारियाँ बनाना: इसमें ऐसी देनदारियाँ बनाना शामिल है जो कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ संयुक्त नहीं हैं। ऑफ-बैलेंस-शीट देनदारियों का सामान्य तौर पर इन्वेस्टर्स या लेनदारों के सामने खुलासा नहीं किया जाता है, और उनका इस्तेमाल घाटे या अन्य वित्तीय कठिनाइयों को छिपाने के लिए किया जा सकता है;
 - (b) आकस्मिक देनदारियों का खुलासा न करना: आकस्मिक देनदारियाँ ऐसे दायित्व हैं जो अनिश्चित हैं हो सकते हैं या हो ही नहीं सकते हैं। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा न करना इन्वेस्टर्स और लेनदारों को कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में गुमराह कर सकता है। आकस्मिक देनदारियों में संभावित मुकदमे, पर्यावरण सफाई लागत या उत्पाद वारंटी शामिल हो सकती हैं;
- (v) **अनुचित डिस्क्लोजर**: वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। अनुचित डिस्क्लोजर का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स और लेनदारों को कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:

- (a) वित्तीय विवरणों के फुटनोट में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करना: वित्तीय विवरणों के फुटनोट कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के बारे में सप्लीमेंटल जानकारी उपलब्ध कराते हैं। फुटनोट में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करना इन्वेस्टर्स और लेनदारों को कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में गुमराह कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी संभावित मुकदमे जैसे आकस्मिक देयता का खुलासा करने में असफल हो सकती है;
- (b) गुमराह करने वाली भाषा का इस्तेमाल करना: वित्तीय विवरणों में उपयोग की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स और लेनदारों को गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति या प्रदर्शन के बारे में बताने के लिए काफी उम्मीदोंभरी भाषा का उपयोग कर सकती है;
- (c) संबंधित-पक्ष लेनदेन को डिस्कलोज़ न करना: संबंधित-पक्ष लेनदेन का अभिप्राय किसी कंपनी और उसके सहयोगियों, जैसे उसकी सहायक कंपनियों, अधिकारियों या इन्वेस्टर्स के बीच का लेनदेन होता है। संबंधित-पक्ष लेनदेन का इस्तेमाल धोखाधड़ी को छिपाने या कंपनी एवं उसके सहयोगियों के बीच एसेट या देनदारियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है।

4.1.3 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी करने के कई कारण हैं। उनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं:

- (i) **आय से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करना या उससे ज्यादा करना**: यह अक्सर उन कंपनियों के लिए प्रेरणा होती है जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों पर हर तिमाही में आय आशाओं को पूरा करने या उससे ज्यादा करने का दबाव होता है। अगर कोई कंपनी अपनी आय आशाओं को पूरा करने में असफल रहती है, तो उसके शेयर की कीमत गिर सकती है, और उसके अधिकारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। यह अधिकारियों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को वास्तविकता से बेहतर दिखाने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार करने में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, हेल्थसाउथ कॉर्पोरेशन, एक हेल्थकेयर कंपनी, ने गलत अकाउंटिंग एंटीज़ बनाकर अपनी आय को 2.7 डॉलर बिलियन तक बढ़ा दिया। कंपनी के अधिकारियों ने आय की आशाओं को पूरा करने और शेयर की कीमत में गिरावट से बचने के लिए सोच-समझकर अपने वित्तीय प्रदर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया;
- (ii) **वित्तीय हेल्थ की उपस्थिति बनाए रखना**: जो कंपनियाँ इन्वेस्टर को आकर्षित करने या फाइनेंसिंग प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, वे भी वित्तीय विवरण धोखाधड़ी कर सकती हैं। इन्वेस्टर और ऋणदाताओं द्वारा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने या फाइनेंसिंग उपलब्ध कराने की ज्यादा संभावना होती है जो वित्तीय रूप से हेल्दी दिखाई देती हैं। जो कंपनियाँ वित्तीय रूप से संघर्ष कर रही हैं, वे वित्तीय हेल्थ की उपस्थिति बनाए रखने और इन्वेस्टर या ऋणदाताओं को आकर्षित करने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में संलग्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमैन ब्रदर्स ने अरबों डॉलर के ऋण को छिपाने के लिए ऑफ-बैलेंस शीट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया। कंपनी के अधिकारियों ने वित्तीय स्वास्थ्य की इमेज बनाए रखने और इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए सोच-समझकर अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया;

- (iii) **घाटे या मिस मैनेजमेंट को छिपाने के लिए:** जिन कंपनियों को घाटा हो रहा है या जिनमें मिस मैनेजमेंट हो रहा है, वे भी वित्तीय विवरण धोखाधड़ी कर सकती हैं। इन्वेस्टर, लेनदारों, विनियामकों और अन्य हितधारकों से कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। कंपनियाँ अपनी समस्याओं को हल करने या अपने कार्यों के परिणामों से बचने के लिए समय खरीदने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में संलग्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक इतालवी डेयरी कंपनी, परमालाट ने गलत अकाउंटिंग एंट्रीज़ बनाकर अपनी संपत्ति में 14 बिलियन डॉलर की वृद्धि की। इन्वेस्टर और लेनदारों से घाटे और मिसमैनेजमेंट को छिपाने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने सोच-समझकर अपने वित्तीय प्रदर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया;
- (iv) **व्यक्तिगत मुआवज़ा या बोनस को बढ़ा-चढ़ाकर बताना:** जिन अधिकारियों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर मुआवज़ा दिया जाता है, वे भी वित्तीय विवरण धोखाधड़ी कर सकते हैं। कंपनी की आय को बढ़ाने और अपने व्यक्तिगत मुआवज़े या बोनस में वृद्धि लाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अधिकारी अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं, भले ही यह कंपनी और उसके हितधारकों की कीमत पर हो। उदाहरण के लिए, एक इन्वेस्टमेंट बैंक, बियर स्टर्न्स ने अधिकारियों के बोनस को बढ़ाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के मूल्यों को बढ़ा दिया। कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत मुआवज़े को बढ़ाने के लिए सोच-समझकर अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया;
- (v) **निगरानी की कमी:** निदेशक मंडल या प्रबंधन की ओर से निगरानी की कमी भी धोखाधड़ी के जोखिम को बढ़ा सकती है। अगर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर या मैनेजमेंट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की निगरानी एक्टिव होकर नहीं कर रहा है, तो धोखेबाजों के लिए अपनी गतिविधियों से बच निकलना आसान हो सकता है
- (vi) **नैतिक उदासीनता की संस्कृति:** अनैतिक व्यवहार को सहन करने या प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति धोखाधड़ी होने की संभावना को और बढ़ा सकती है। अगर कर्मचारियों का मानना है कि अनैतिक व्यवहार स्वीकार्य है, तो उनके द्वारा स्वयं धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होने की संभावना ज्यादा हो सकती है।



4.2 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकार

4.2.1 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति या प्रदर्शन को उसके वित्तीय विवरणों में सोची-समझी रणनीति के तहत गलत तरीके से पेश किए जाने की प्रक्रिया है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- (i) **रेव्यू को बढ़ा-चढ़ाकर बताना:** ऐसा उन बिक्री को रिकॉर्ड करके किया जा सकता है जो अभी तक नहीं की गई हैं, या मौजूदा बिक्री के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा सकता है। (केस स्टडी 1 नीचे 4.2.3 में है)

- (ii) **खर्चों को कम करके बताना:** ऐसा खर्चों को रिकॉर्ड करने में असफल होने, या उन्हें वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर रिकॉर्ड करने से किया जा सकता है। (केस स्टडी 2 नीचे 4.2.3 में है)
- (iii) **एसेट्स या देनदारियों को गलत तरीके से बताना:** ऐसे एसेट्स के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताने, या देनदारियों को रिकॉर्ड करने में असफल होने पर किया जा सकता है। (केस स्टडी 3 नीचे 4.2.3 में है)
- (iv) **अनुचित डिस्क्लोजर:** इसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति या प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कलोजर करने में असफल रहना, या गुमराह करने वाली या गलत जानकारी देना शामिल हो सकता है। (केस स्टडी 4 नीचे 4.2.3 में है)

4.2.2 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के कई प्रकार हैं, जिनमें शामिल हैं:

Sr संख्या	वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के प्रकार	विवरण
1.	कुकी जार अकाउंटिंग	कंपनी एक समय में अपनी आय को बढ़ा-चढ़ाकर बताती है और फिर बाद में धोखाधड़ी वाली एंटीज़ उलट देती है।
2.	चैनल स्टफिंग	कंपनी अपनी बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए अपने वितरकों या खुदरा विक्रेताओं को अत्यधिक इन्वेंट्री भेजती है।
3.	रेवन्यू रिकॉग्निशन धोखाधड़ी	कंपनी वास्तव में अर्जित होने से पहले रेवन्यू को पहचानती है।
4.	व्यय स्थगन धोखाधड़ी	कंपनी अपनी वर्तमान आय को बढ़ाने के लिए खर्चों को बाद की अवधि के लिए टाल देती है।
5.	एसेट का दुरुपयोग	किसी कंपनी की संपत्ति किसी कर्मचारी द्वारा चुराई जाती है या उसका दुरुपयोग किया जाता है।
6.	अकाउंट्स रिसेवेबल संबंधित धोखाधड़ी	कंपनी नकली ग्राहक बनाकर या मौजूदा प्राप्तियों के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर अपने अकाउंट्स रिसेवेबल को बढ़ाती है।
7.	बिल-एंड-पे धोखाधड़ी	कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करती है जो उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुए।
8.	पेरोल धोखाधड़ी	कंपनी कर्मचारियों को उस काम के लिए भुगतान करती है जो उन्होंने किया ही नहीं।
9.	राउंड ट्रिपिंग	एक कंपनी अपने स्टॉक की कीमत बढ़ाने के लिए नकली लेनदेन के माध्यम से अपने स्टॉक को खरीदती और बेचती है।
10.	काल्पनिक रेवन्यू	एक कंपनी खुद को ज्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली दिखाने के लिए नकली बिक्री या रेवन्यू बनाती है।

11.	इन्वेंटरी में हेरफेर	एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री को अधिक आर्थिक रूप से स्वस्थ दिखाने या नुकसान को छिपाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर बताती है।
12.	अनुमानों का अनुचित उपयोग	एक कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग इस तरह से करती है जो भ्रामक या गलत है।
13.	प्रकटीकरण उल्लंघन	एक कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति या प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रहती है।
14.	प्रबंधन ओवरराइड	धोखाधड़ी करने के लिए प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण या लेखांकन प्रक्रियाओं को ओवरराइड करता है।
15.	हितों का टकराव	एक कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी लेनदेन में संलग्न होते हैं जो कंपनी की कीमत पर खुद को लाभान्वित करते हैं।
16.	परिसंपत्ति का पुनर्निर्देशन	स्थानांतरित संपत्ति का एक अतिथि अनधिकृत पार्टियों के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए।
17.	छलावा पेरोलिंग	फर्जी कर्मचारी बनाना या पेरोल फंड को निकालने के लिए मौजूदा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना।
18.	नकली विक्रेता धोखाधड़ी	पैसे चुराने के लिए काल्पनिक विक्रेताओं को बनाना या मौजूदा विक्रेताओं से चालान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना।
19.	फैंटम स्टॉक धोखाधड़ी	नकली स्टॉक जारी करना या कंपनी के फंड को बंद करने के लिए अनधिकृत स्टॉक विकल्प देना।
20.	काल्पनिक व्यय प्रतिपूर्ति	बनाने नाटक नहीं तो गर्वशील व्यक्तिगत खर्चों का दावा करने के लिए व्यय प्रतिपूर्ति।
21.	खर्चों का अनुचित पूंजीकरण	संपत्ति और कमाई को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए खर्च करने के बजाय खर्चों को पूंजीकृत करना।
22.	अनर्जित छूट	छूट या छूट लेना जो मुनाफे को बढ़ाने के लिए लागू नहीं है।

ऊपर बताए गए तरीकों के आधार पर विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी पर कुछ व्यक्ति अध्ययन:

- 1. नानजिंग जिनलिंग फार्मास्युटिकल कंपनी (2021):** नानजिंग जिनलिंग फार्मास्युटिकल कंपनी एक चीनी दवा कंपनी थी जिसने नकली दवाएं बेचकर अपने राजस्व को 1.2 बिलियन डॉलर बढ़ाया। कंपनी के अधिकारियों ने नकली दवाओं को बेचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें शामिल हैं:

- (a) जेनेरिक दवाओं की रीपैकेजिंग: नानजिंग जिनलिंग फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधियों में से एक जेनेरिक दवाओं की रीपैकेजिंग थी। इस अभ्यास में कम लागत पर जेनेरिक दवाएं खरीदना और फिर उन्हें उच्च कीमत पर ब्रांडेड दवाओं के रूप में पुनः पैकेजिंग करना शामिल है। जेनेरिक दवाओं को रीपैकेजिंग करके, नानजिंग जिनलिंग अपने लाभ मार्जिन में काफी वृद्धि करने में सक्षम था। उदाहरण के लिए, कंपनी जेनेरिक इबुप्रोफेन खरीदेगी और इसे अपने ब्रांडेड इबुप्रोफेन के रूप में फिर से तैयार करेगी, जिसे वह तब उच्च कीमत पर बेचेगी;
- (b) नकली चालान का उपयोग करना: नानजिंग जिनलिंग द्वारा अपनी बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अन्य विधि नकली चालान का उपयोग थी। इन नकली चालानों का उपयोग बिक्री की उपस्थिति बनाने के लिए किया गया था जो वास्तव में नहीं हुआ था। नकली चालानों का उपयोग करके, नानजिंग जिनलिंग यह प्रकट करने में सक्षम था कि यह वास्तव में जितना था उससे अधिक राजस्व उत्पन्न कर रहा था। उदाहरण के लिए, कंपनी वितरकों को बिक्री के लिए नकली चालान बनाएगी जो वास्तव में नहीं हुआ था;
- (c) वितरकों को रिश्वत देना: नानजिंग जिनलिंग ने वितरकों को अपनी नकली दवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रिश्वत का भी इस्तेमाल किया। इस रिश्वत में कंपनी की दवाओं को खरीदने के बदले वितरकों को रिश्वत देना शामिल था। वितरकों को रिश्वत देकर, नानजिंग जिनलिंग कृत्रिम रूप से अपनी बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाने में सक्षम था। उदाहरण के लिए, कंपनी अपनी नकली दवाओं को खरीदने के बदले वितरकों को किकबैक का भुगतान करेगी, भले ही वितरकों को पता था कि दवाएं नकली थीं।
- 2. चाइना हुइशान वाटर (2021):** चाइना हुइशान वाटर एक चीनी बोतलबंद पानी कंपनी थी जिसने नकली बैंक जमा और अन्य धोखाधड़ी लेनदेन करके अपनी संपत्ति को 2 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ा दिया। कंपनी के अधिकारियों ने नकली दस्तावेज बनाने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें शामिल हैं:
- (a) नकली बैंक स्टेटमेंट बनाना: चीन हुइशान वाटर द्वारा अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक तरीकों में से एक नकली बैंक स्टेटमेंट का निर्माण था। इन नकली बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया था कि कंपनी के पास वास्तव में उससे ज्यादा नकदी थी। नकली बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए, कंपनी के अधिकारियों ने सहयोगियों के एक नेटवर्क के साथ काम किया जिन्होंने नकली बैंक खाते बनाए और जाली बैंक दस्तावेज बनाए। नकली बैंक स्टेटमेंट का उपयोग तब कंपनी के वित्तीय विवरणों का समर्थन करने और बैंकों और अन्य उधारदाताओं से ऋण सुरक्षित करने के लिए किया गया था;
- (b) नकली अनुबंधों का उपयोग करना: नकली बैंक स्टेटमेंट बनाने के अलावा, चीन हुइशान वाटर ने अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए नकली अनुबंधों का भी इस्तेमाल किया। इन नकली अनुबंधों का उपयोग यह प्रकट करने के लिए किया गया था कि कंपनी ने ऐसी संपत्ति खरीदी थी जो वास्तव में उसके पास नहीं थी। उदाहरण के लिए, कंपनी जमीन खरीदने के लिए फर्जी अनुबंध बनाएगी

या उपकरण, और फिर इन अनुबंधों का उपयोग अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपी एंड ई) ख़ाते को बढ़ाने के लिए करें। नकली अनुबंधों का उपयोग कंपनी के वित्तीय विवरणों का समर्थन करने और बैंकों और अन्य उधारदाताओं से ऋण सुरक्षित करने के लिए भी किया गया था;

3. **हेल्थसाउथ कॉर्पोरेशन (2003):** हेल्थसाउथ कॉर्पोरेशन एक हेल्थकेयर कंपनी थी जिसने नकली अकाउंटिंग प्रविष्टियां बनाकर अपनी कमाई को 2.7 बिलियन डॉलर बढ़ाया। कंपनी के अधिकारियों ने नकली प्रविष्टियां बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें शामिल हैं:

(a) **खर्चों को पूंजीकृत करना:** हेल्थसाउथ कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक तरीकों में से एक खर्चों का पूंजीकरण था। इस अभ्यास में खर्चों को उस अवधि में खर्च करने के बजाय संपत्ति के रूप में इलाज करना शामिल है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। खर्चों को भुनाने से, हेल्थसाउथ कृत्रिम रूप से अपनी संपत्ति और कमाई को बढ़ाने में सक्षम था। उदाहरण के लिए, कंपनी विज्ञापन लागतों को पूंजीकृत करेगी, जो आमतौर पर उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। इन लागतों को पूंजीकृत करके, हेल्थसाउथ यह प्रकट करने में सक्षम था कि यह वास्तव में जितना लाभदायक था उससे कहीं अधिक लाभदायक था;

- ❖ अनुचित प्रोद्घवन विधियों का उपयोग करना: हेल्थसाउथ कभी-कभी अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए अनुचित प्रोद्घवन विधियों का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए, कंपनी कभी-कभी वर्तमान अवधि में खर्च करती है जो भविष्य की अवधि में अर्जित की जानी चाहिए थी;
- ❖ अनुचित लेखांकन अनुमानों का उपयोग करना: हेल्थसाउथ कभी-कभी अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए अनुचित लेखांकन अनुमानों का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए, कंपनी कभी-कभी अपने खर्चों को कम आंकती है या अपने राजस्व को अधिक महत्व देती है।



4.3 एफएस धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी और नियामक प्रावधान

4.3.1 चूंकि वित्तीय विवरण धोखाधड़ी निवेशकों के विश्वास और कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, इसलिए ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने और पता लगाने के लिए एक व्यापक कानूनी और नियामक ढांचा महत्वपूर्ण है। इस ढांचे में विभिन्न कानून, विनियम और दिशानिर्देश शामिल हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखांकन परीक्षक स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के मानकों को स्थापित करते हैं। कानूनी और नियामक ढांचे के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

- I. **लेखांकन मानक:** लेखांकन मानक वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए नियमों और सिद्धांतों का एक सामान्य सेट प्रदान करते हैं। ये मानक यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वित्तीय

स्टेटमेंट कंपनियों में एक सुसंगत और तुलनीय तरीके से तैयार किए जाते हैं। भारत में, लेखांकन मानक भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं। भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) के रूप में जाने जाने वाले ये मानक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण हैं, जो दुनिया में लेखांकन मानकों का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सेट है। इंडस या आईएफआरएस का पालन करके, कंपनियां निवेशकों को उनके वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान कर सकती हैं;

- II. **कॉर्पोरेट गवर्नेंस:** वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएं आवश्यक हैं। इन प्रथाओं में शामिल हैं:

(क) निदेशक मंडल, प्रबंधन और लेखांकन परीक्षकों के बीच कर्तव्यों का स्पष्ट पृथक्करण स्थापित करना;

(ख) वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिमों की निगरानी और कम करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण लागू करना;

(ग) संगठन के भीतर नैतिक व्यवहार और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना।

- III. **प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:** कंपनियों को जनता के लिए कुछ वित्तीय और परिचालन जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। इस जानकारी में संबंधित-पक्ष लेनदेन, ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था और लेखांकन अनुमानों का उपयोग शामिल है। इस जानकारी का खुलासा करके, कंपनियां पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं और संभावित लाल झंडे की पहचान करने में मदद कर सकती हैं जो धोखाधड़ी का संकेत हो सकते हैं;

- IV. **प्रवर्तन तंत्र:** नियामक निकायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार है। ये कार्रवाइयां धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकती हैं और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराती हैं। आपराधिक दंड के अलावा, कंपनियों को निवेशकों और अन्य हितधारकों से नागरिक मुकदमों का भी सामना करना पड़ सकता है जिन्हें धोखाधड़ी से नुकसान पहुंचा है;

- V. **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धोखाधड़ी गतिविधियों को उजागर करने और निवेशकों और जनता के हितों की रक्षा के लिए यह सुरक्षा आवश्यक है। धोखाधड़ी के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले व्हिसलब्लोअर वित्तीय पुरस्कार और कानूनी सुरक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं।

4. 3. 2 भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 ने वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान पेश किए। इन प्रावधानों में शामिल हैं:

- I. **प्रकटीकरण की बढ़ी हुई आवश्यकताएं:** एक्ट कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी का खुलासा करने के लिए अनिवार्य करता है, जिसमें संबंधित-पक्ष लेनदेन, ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था और लेखांकन अनुमानों का उपयोग शामिल है। यह बढ़ी हुई पारदर्शिता कंपनियों के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाना अधिक कठिन बना देती है;
- II. **आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना:** एक्ट में कंपनियों को धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करने और बनाए रखने की आवश्यकता है। इन नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम प्रबंधन और लेखांकन परीक्षक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों को कवर करना चाहिए;
- III. **लेखांकन परीक्षक की स्वतंत्रता:** अधिनियम लेखांकन परीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वित्तीय विवरणों पर वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष राय प्रदान कर सकें। इसमें ऑडिट ग्राहकों को गैर-ऑडिट सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध और ऑडिटर रोटेशन के लिए आवश्यकताएं शामिल हैं;
- IV. **गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना:** इस अधिनियम ने गंभीर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों की जाँच के लिये एसएफआईओ की स्थापना की। एसएफआईओ के पास तलाशी लेने, दस्तावेजों को जब्त करने और संदिग्धों को गिरफ्तार करने की शक्ति है;
- V. **धोखाधड़ी के लिए बढ़ा हुआ दंड:** अधिनियम ने वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के लिए दंड में काफी वृद्धि की, जिसमें दस साल तक का कारावास और धोखाधड़ी की राशि का तीन गुना तक जुर्माना शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में कानूनी और नियामक प्रावधानों के कुछ विशिष्ट उदाहरण यहां दिए गए हैं, जो वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को संबोधित करते हैं:

- I. **धारा 30:** यह धारा किसी लेनदार या अन्य हितधारक द्वारा किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान करती है;
- II. **धारा 43:** यह धारा दिवालिया समाधान पेशेवर को धोखाधड़ी की जांच करने का अधिकार देती है;
- III. **धारा 44:** यह धारा धोखाधड़ी को किसी कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा खुद को या किसी अन्य व्यक्ति के लिए धोखा देने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करती है;
- IV. **धारा 66:** यह धारा धोखाधड़ी के लिए निदेशकों की सजा का प्रावधान करती है, जिसमें सात साल तक का कारावास और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल हो सकता है ;
- V. **धारा 195:** यह धारा धोखाधड़ी की जांच के लिए एक विशेष लेखांकन परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करती है;

- VI. **धारा 143 (1) (सी):** इस खंड में लेखांकन परीक्षक को इस बात पर एक राय व्यक्त करने की आवश्यकता होती है कि क्या वित्तीय विवरण लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। यह वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि इसके लिए लेखांकन परीक्षक को यह आकलन करने की आवश्यकता होती है कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं या नहीं;
- VII. **धारा 147 (1):** यह धारा निदेशकों को वित्तीय विवरणों में जानबूझकर कोई भी बयान देने से रोकती है जो गलत या भ्रामक है। यह प्रावधान धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरणों के लिए निदेशकों पर एक व्यक्तिगत देयता लगाता है;
- VIII. **धारा 149:** इस धारा में लेखांकन परीक्षक को लेखांकन परीक्षा के दौरान देखी गई किसी भी धोखाधड़ी या अनियमितता की रिपोर्ट केंद्र सरकार को देने की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सरकार संभावित धोखाधड़ी से अवगत है और उचित कार्रवाई कर सकती है;
- IX. **धारा 210:** यह धारा केंद्र सरकार को कॉरपोरेट धोखाधड़ी के गंभीर मामलों की जांच का अधिकार देती है। यह प्रावधान धोखाधड़ी की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, भले ही यह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण या लेखांकन परीक्षक द्वारा पता नहीं लगाया गया हो;
- X. **धारा 447:** यह धारा धोखाधड़ी के लिए सजा निर्धारित करती है, जिसमें दस साल तक की कैद और धोखाधड़ी की राशि का तीन गुना तक जुर्माना शामिल है। यह प्रावधान धोखाधड़ी के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न लोगों को दंडित किया जाए।
4. 3. 3 भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 ने वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान पेश किए। इसे दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 में भी शामिल किया गया था। इन प्रावधानों में शामिल हैं:
- I. **धोखाधड़ी वाले लेनदेन की परिभाषा:** आईबीसी की धारा 66 धोखाधड़ी वाले लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित करती है जिनका उद्देश्य लेनदारों या अन्य हितधारकों को धोखा देना होता है। इन लेन-देन में शामिल हो सकते हैं:
- (a) **अधिमान्य लेनदेन (धारा 43):** लेनदेन जो एक लेनदार को दूसरों पर लाभ देते हैं;
 - (b) **अंडरवैल्यूड लेनदेन (धारा 45):** लेनदेन जहां कंपनी बाजार की कीमतों से नीचे संपत्ति बेचती है;
 - (c) **जबरन क्रेडिट लेनदेन (धारा 50):** लेनदेन जहां कंपनी को धमकियों या दबाव के कारण प्रतिकूल शर्तों में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है।

- II. **धोखाधड़ी वाले लेनदेन से बचने की शक्ति:** आईबीसी समाधान पेशेवर (RP) या परिसमापक को धोखाधड़ी वाले लेनदेन से बचने का अधिकार देता है जो दिवाला प्रक्रिया शुरू होने के दो साल के भीतर किए गए थे। इसका मतलब यह है कि आरपी या परिसमापक इन लेनदेन को उलटने और धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप खोई हुई संपत्ति या धन को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है;
 - III. **धोखाधड़ी वाले लेनदेन की जांच:** आईबीसी आरपी या परिसमापक को किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी लेनदेन की जांच करने का अधिकार देता है। इस जांच में साक्षात्कार आयोजित करना, दस्तावेजों की समीक्षा करना और विशेषज्ञ राय प्राप्त करना शामिल हो सकता है। यदि आरपी या परिसमापक को धोखाधड़ी का सबूत मिलता है, तो वे निर्णायक प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं;
 - IV. **धोखाधड़ी वाले लेनदेन का अभियोजन:** यदि निर्णायक प्राधिकारी को पता चलता है कि धोखाधड़ी हुई है, तो वह धोखाधड़ी में शामिल पक्षों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे सकता है। इस अभियोजन के परिणामस्वरूप दस साल तक की कैद और धोखाधड़ी की राशि का तीन गुना तक जुर्माना हो सकता है;
 - V. **धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संपत्ति की वसूली:** आईबीसी निर्णयन प्राधिकरण को धोखाधड़ी लेनदेन के परिणामस्वरूप खोई हुई संपत्ति या धन की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता है। यह वसूली धोखाधड़ी में शामिल पक्षों या धोखाधड़ी से लाभान्वित तीसरे पक्ष से की जा सकती है।
आईबीसी के सामान्य प्रावधानों के अलावा, ऐसे विशिष्ट खंड भी हैं जो वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को संबोधित करते हैं:
- I. **धारा 66: गलत तरीके से व्यापार :** धारा 66 समाधान पेशेवर (आरपी) को गलत तरीके से व्यापार के लिए कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ आवेदन शुरू करने का अधिकार देती है यदि यह पाया जाता है कि कंपनी के निदेशकों ने जानबूझकर कोई ऐसा कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की संपत्ति या वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा है। इसमें धोखाधड़ी की गतिविधियां शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों को विकृत करती हैं;
 - II. **धारा 79: परिहार लेनदेन :** धारा 79 आरपी को दिवालियापन की ओर ले जाने वाली अवधि में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दर्ज किए गए लेनदेन से बचने का अधिकार देती है यदि इस तरह के लेनदेन लेनदारों के हितों के लिए प्रतिकूल थे। इसमें लेनदारों द्वारा वसूली से बचने के लिए परिसंपत्तियों को छिपाने या उन्हें स्थानांतरित करने के उद्देश्य से लेनदेन शामिल हैं;
 - III. **धारा 86: जांच करने की शक्ति :** धारा 86 आरपी को संभावित धोखाधड़ी के सबूतों की पहचान करने और इकट्ठा करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन सहित कॉर्पोरेट देनदार के मामलों की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। यह आरपी को धोखाधड़ी गतिविधियों को उजागर करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है;

- IV. **धारा 195: अपराध और दंड :** धारा 195 धोखाधड़ी गतिविधियों सहित आईबीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती है। इसमें पांच साल तक की कैद या व्यक्तियों के लिए जुर्माना और धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल कंपनियों के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना शामिल है;
- V. **धारा 207: निर्णायक प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन:** धारा 207 निर्णायक प्राधिकरण को आईबीसी के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देती है, जिसमें वित्तीय विवरण धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें व्यक्तियों को संपत्ति वापस करने, दंड का भुगतान करने, या धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए कारावास का सामना करने का आदेश देने का अधिकार शामिल है;
- VI. **धारा 302: व्यापार की जांच करने और प्रतिबंधित करने की शक्ति:** धारा 302 निर्णायक प्राधिकरण को कॉर्पोरेट देनदार की प्रतिभूतियों में व्यापार की जांच करने और प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करती है यदि धोखाधड़ी गतिविधियों का संदेह है। यह कंपनी के स्टॉक की कीमत में और हेरफेर को रोकने में मदद करता है और निवेशकों की सुरक्षा करता है;
- VII. **धारा 354: गिरफ्तारी की शक्ति:** धारा 354 निर्णायक प्राधिकरण को उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार देती है जो दिवाला समाधान प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या हस्तक्षेप करते हैं या धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए।

वित्तीय विवरण धोखाधड़ी पर आईबीसी का प्रभाव:

आईबीसी का वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कोड के व्यापक प्रावधानों और विनियमों ने कंपनियों के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाना अधिक कठिन बना दिया है और धोखाधड़ी में संलग्न लोगों के लिए दंड बढ़ा दिया है। नतीजतन, आईबीसी के कार्यान्वयन के बाद से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की संख्या में कमी आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्तीय क्षेत्र की देखरेख और जमाकर्ताओं और निवेशकों के हितों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के संबंध में, आरबीआई ने ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और रिपोर्ट करने के उद्देश्य से प्रावधानों और विनियमों का एक व्यापक सेट लागू किया है। इन प्रावधानों की रूपरेखा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों और मास्टर निदेशों में दी गई है। वित्तीय विवरण धोखाधड़ी से संबंधित आरबीआई विनियमों के प्रमुख प्रावधान:

- I. **धोखाधड़ियों का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग:** धोखाधड़ी पर आरबीआई का मास्टर परिपत्र - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग - बैंकों को उनकी प्रकृति और गंभीरता के आधार पर धोखाधड़ी को वर्गीकृत करने और रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य करता है। यह वर्गीकरण प्रणाली धोखाधड़ी गतिविधियों में पैटर्न और रुझानों की पहचान करने में मदद करती है और आरबीआई को उचित कार्रवाई करने की अनुमति देती है;

- II. **धोखाधड़ियों की शीघ्र रिपोर्टिंग:** बैंकों से अपेक्षित है कि वे धोखाधड़ियों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर तुरंत दें, जो शामिल राशि पर निर्भर करता है। यह समय पर रिपोर्टिंग आरबीआई को संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सचेत करने और निवारक उपाय करने में सक्षम बनाती है;
 - III. **धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना:** बैंकों से अपेक्षित है कि वे संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने और जांच करने के लिए समर्पित धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना करें। इन कोशिकाओं को धोखाधड़ी का पता लगाने में विशेषज्ञता के साथ अनुभवी कर्मियों द्वारा स्टाफ किया जाना चाहिए;
 - IV. **सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन:** बैंकों को वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इन नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम प्रबंधन और लेखांकन परीक्षक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों को कवर करना चाहिए;
 - V. **लेखांकन परीक्षक की स्वतंत्रता:** आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन परीक्षक की स्वतंत्रता पर जोर देता है कि लेखांकन परीक्षक वित्तीय विवरणों पर वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं। इसमें ऑडिट क्लाइंट्स को गैर-ऑडिट सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध, संयुक्त ऑडिट और हर 3 साल में ऑडिटर रोटेशन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं शामिल हैं;
 - VI. **धोखाधड़ी के लिए बढ़ा हुआ जुर्माना:** आरबीआई ने वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के लिए दंड में वृद्धि की है, जिसमें धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल बैंक अधिकारियों के लिए जुर्माना और कारावास शामिल हैं। ये दंड धोखाधड़ी के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए।
4. 3. 4 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) निवेशकों के हितों की रक्षा करने और भारतीय प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के संबंध में, सेबी ने ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और जांच करने के उद्देश्य से प्रावधानों और विनियमों का एक व्यापक सेट लागू किया है। वित्तीय विवरण धोखाधड़ी से संबंधित सेबी विनियमों के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- I. **लिस्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएं:** सेबी के लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम कंपनियों को उनके वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति से संबंधित भौतिक जानकारी का खुलासा करने के लिए अनिवार्य करते हैं। इसमें संबंधित-पार्टी लेनदेन, ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था और लेखांकन अनुमानों के उपयोग के बारे में जानकारी शामिल है। ऐसे प्रकटीकरण को अनिवार्य करके, सेबी का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है;
 - II. **लेखांकन परीक्षक स्वतंत्रता:** सेबी यह सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन परीक्षक स्वतंत्रता पर जोर देता है कि लेखांकन परीक्षक वित्तीय विवरणों पर उद्देश्य और निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं। यह भी शामिल है ऑडिट ग्राहकों को गैर-ऑडिट सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध और ऑडिटर रोटेशन के लिए आवश्यकताएं। लेखांकन परीक्षक स्वतंत्रता सुनिश्चित करके, सेबी का उद्देश्य धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरणों के जोखिम को कम करना है;

- III. **लेखांकनपरीक्षा समितियों की स्थापना:** सेबी कंपनियों को स्वतंत्र निदेशकों से बनी लेखांकन परीक्षा समितियों की स्थापना करने का आदेश देता है। ये समितियां कंपनी के आंतरिक ऑडिट फ़ंक्शन की देखरेख करने और कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑडिट समितियों की स्थापना करके, सेबी का उद्देश्य कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करना और धोखाधड़ी गतिविधियों के जोखिम को कम करना है;
- IV. **वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की जांच:** सेबी के पास संदिग्ध वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की जांच करने की शक्ति है। इस जांच में दस्तावेजों की समीक्षा करना, साक्षात्कार आयोजित करना और फॉरेंसिक लेखांकन परीक्षकों की नियुक्ति करना शामिल हो सकता है। यदि सेबी को धोखाधड़ी का सबूत मिलता है, तो वह कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिसमें दंड, मुनाफे का विघटन और प्रतिभूति बाजार से रोक शामिल है;
- V. **व्हिसलब्लोअर का संरक्षण:** सेबी उन व्हिसलब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करता है जो संदिग्ध वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते हैं। इस सुरक्षा में गोपनीयता, गुमनामी और वित्तीय पुरस्कार शामिल हैं। व्हिसलब्लोअर की रक्षा करके, सेबी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है और जल्दी पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है।

सेबी के एलओडीआर नियमों में वित्तीय विवरण धोखाधड़ी से संबंधित कई प्रावधान हैं। लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (LODR) नियमों के कुछ विशिष्ट खंड जो वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को संबोधित करते हैं, उनमें शामिल हैं:

- I. **रेगुलेशन 33:** यह रेगुलेशन कंपनियों को उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजिशन से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने के लिए कहता है। इसमें संबंधित-पक्ष लेनदेन, ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था और लेखांकन अनुमानों के उपयोग के बारे में जानकारी शामिल है। ऐसे प्रकटीकरण को अनिवार्य करके, सेबी का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है;
- II. **विनियमन 33 (1):** यह विनियमन बताता है कि एक कंपनी को किसी भी भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए जो निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है। सामग्री की जानकारी को किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आम तौर पर जनता के लिए ज्ञात नहीं होती है और जो कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकती है;
- III. **विनियमन 33 (2):** इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को समय पर ढंग से भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए। समय पर प्रकटीकरण को प्रकटीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंपनी को जानकारी के बारे में पता चलने के बाद जितनी जल्दी हो सके व्यावहारिक रूप से किया जाता है;

- IV. विनियमन 33 (3): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक तरीके से भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए;
- V. विनियमन 33 (4): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को इस तरह से भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए जो निवेशकों के लिए आसानी से सुलभ हो;
- VI. विनियमन 33 (5): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को भौतिक जानकारी का खुलासा इस तरह से करना चाहिए जो कंपनी के अन्य खुलासे के अनुरूप हो;
- VII. विनियमन 33 (6): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को सामग्री की जानकारी का खुलासा इस तरह से करना चाहिए जो निष्पक्ष हो और भ्रामक या भ्रामक बयानों के बिना;
- VIII. विनियमन 33 (7): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को भौतिक जानकारी का खुलासा इस तरह से करना चाहिए जो अप-टू-डेट हो;
- IX. विनियमन 33 (8): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को भौतिक जानकारी का खुलासा इस तरह से करना चाहिए जो कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुरूप हो;
- X. विनियमन 33 (9): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को इस तरह से भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए जो कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों के अनुरूप हो;
- XI. विनियमन 33 (10): इस विनियमन में कहा गया है कि एक कंपनी को इस तरह से भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए जो कंपनी के कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के अनुरूप हो;

4.3.5 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को संबोधित करने वाले कुछ अन्य कृत्यों में शामिल हो सकते हैं:

सी निय	अधिनियम/नियामक का नाम	विशिष्ट अनुभाग	प्रावधानों
1.	सार्वजनिक सूद प्रकटीकरण और हिफाजत विसलब्लोअर्स अधिनियम, 2013 (पीआईडीडब्ल्यूए)	धारा 4	यह खंड एक "विसलब्लोअर" को एक के रूप में व्यक्ति जो सार्वजनिक क्षेत्र में संदिग्ध धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की सूचना देता है।
		धारा 5	यहन कर्तन प्रदान करता है हिफाजत प्रतिशोध से विसलब्लोअर के लिए।
		धारा 6	यह खंड संदिग्ध धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करता है।
		धारा 7	यह धारा केंद्रीय सतर्कता को सशक्त बनाती है (घ) सरकार ने संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा भ्रष्टाचार की रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक आयोग (सीवीसी) का गठन किया है।

		धारा 8	यह धारा सीवीसी को उन सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार देती है जो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार करते पाए जाते हैं।
2.	भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)	धारा 420	यह धारा धोखाधड़ी को बेईमानी से संपत्ति या किसी मूल्यवान सुरक्षा के वितरण को प्रेरित करने या जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को वितरित करने के रूप में परिभाषित करती है, यह जानते हुए कि व्यक्ति इसे प्राप्त करने का हकदार नहीं है।
		धारा 467	यह खंड जालसाजी को इस आशय से दस्तावेज बनाने के रूप में परिभाषित करता है कि यह विश्वास किया जाए कि यह एक वास्तविक दस्तावेज है जो यह नहीं है।
		धारा 471	यह धारा किसी जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करने के रूप में परिभाषित करती है जैसे कि किसी भी उद्देश्य के लिए एक दस्तावेज का उपयोग करना जिसे वह जानता है या उसके पास जाली होने पर विश्वास करने का कारण है।
3.	आयकर अधिनियम, 1961 (आईटीए)	धारा 271E	यह धारा आय को छिपाने या सूचना प्रस्तुत करने में जानबूझकर उपेक्षा को अपराध के रूप में परिभाषित करती है।
		धारा 276C	यह धारा आयकर से संबंधित किसी भी सत्यापन में गलत बयान को अपराध के रूप में परिभाषित करती है।
		धारा 276D	यह धारा आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में किए गए किसी भी सत्यापन में गलत बयान को अपराध के रूप में परिभाषित करती है।
4.	नियंत्रक और महालेखांकन परीक्षक (CAG)	-	CAG एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के खातों का ऑडिट करता है। CAG के पास संदिग्ध वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की जांच करने और रिपोर्ट करने की शक्ति है।

4.3.6 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स (एफएआईएस) 130 एक महत्वपूर्ण मानक है जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन (एफएआई) सगाई का संचालन करते समय लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यह कानूनी ढांचे और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के महत्व पर जोर देता है जो एफएआई की व्यस्तताओं को नियंत्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आयोजित कार्य कानूनी रूप से ध्वनि है और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है।

एफएआईएस 130 कई कारणों से आवश्यक है:

- I. कानूनी अनुपालन: यह कानूनी निहितार्थों से सुरक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवरों को प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है;
- II. नैतिक आचरण: यह पेशे के नैतिक मानकों को कायम रखता है, अखंडता और व्यावसायिकता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है;
- III. विश्वसनीयता और विश्वसनीयता: यह एफएआई निष्कर्षों की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है, पेशेवर के काम और निष्कर्षों में विश्वास को बढ़ावा देता है;
- IV. प्रभावी जांच: यह सुनिश्चित करके प्रभावी जांच में योगदान देता है कि सभी कानूनी और नियामक विचारों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे अधिक सटीक और रक्षात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।

एफएआईएस 130 सभी एफएआई संलग्नताओं पर लागू होता है, चाहे दायरा, जटिलता या अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। इसमें कानूनी और नियामक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें शामिल हैं:

- I. गोपनीयता और डेटा गोपनीयता: पेशेवरों को संवेदनशील जानकारी को संभालते समय गोपनीयता और डेटा गोपनीयता से संबंधित कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए;
- II. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ: पेशेवरों को कानून या विनियमन द्वारा अनिवार्य किसी भी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, जैसे कि उपयुक्त अधिकारियों को संदिग्ध धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट करना;
- III. सीमा पार जुड़ाव: राष्ट्रीय सीमाओं के पार एफएआई सगाई का संचालन करते समय, पेशेवरों को शामिल प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लागू कानूनों और नियमों पर विचार करना चाहिए;
- IV. उद्योग-विशिष्ट विनियम: पेशेवरों को उद्योग-विशिष्ट नियमों से परिचित होना चाहिए जो उनके एफएआई जुड़ाव को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि वित्तीय संस्थानों या स्वास्थ्य सेवा संगठनों को नियंत्रित करना।



4.4 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी में धोखाधड़ी जोखिम कारक

4.4.1 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी निवेशकों और हितधारकों को गुमराह करने के लिए कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड का जानबूझकर मिथ्याकरण है। यह कंपनियों, निवेशकों और समग्र अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। धोखाधड़ी जोखिम कारक संकेतक हैं जो एक संगठन के भीतर होने वाली धोखाधड़ी गतिविधियों की बढ़ती संभावना का सुझाव देते हैं। इन जोखिम कारकों की पहचान और आकलन करके, लेखांकन परीक्षक और प्रबंधन धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। धोखाधड़ी होने पर आम तौर पर तीन प्राथमिक स्थितियां मौजूद होती हैं जिनमें शामिल हैं:

- I. **प्रोत्साहन/दबाव:** प्रोत्साहन/दबाव ऐसे कारक हैं जो व्यक्तियों या कंपनियों को धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तियों या कंपनियों को धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए दबाव महसूस हो सकता है यदि वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अवास्तविक आय लक्ष्य हैं, या प्रमुख कर्मियों या स्वामित्व में परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं;
- II. **अवसर:** अवसर ऐसी स्थितियां हैं जो धोखाधड़ी के लिए संभव बनाती हैं। धोखाधड़ी की गतिविधियां अधिक आसानी से हो सकती हैं यदि आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियां हैं, निरीक्षण की कमी है, या जटिल लेनदेन हैं जो अनियमितताओं का पता लगाना मुश्किल बनाते हैं;
- III. **दृष्टिकोण/युक्तिकरण:** दृष्टिकोण/युक्तिकरण वे विश्वास या औचित्य हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने कपटपूर्ण व्यवहार का बहाना बनाने के लिए करते हैं। ये दृष्टिकोण हकदारी की भावना पर आधारित हो सकते हैं, एक विश्वास है कि धोखाधड़ी कुछ परिस्थितियों में उचित है, या धोखाधड़ी के परिणामों की समझ की कमी;

4.4.2 प्रोत्साहन/दबाव के संबंध में धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- I. **विश्लेषकों की आय के पूर्वानुमानों को पूरा करने या उससे अधिक पर अत्यधिक जोर:** विश्लेषकों के आय पूर्वानुमान अक्सर कंपनी के प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जब प्रबंधन इन पूर्वानुमानों को पूरा करने या उससे अधिक पर अत्यधिक जोर देता है, तो यह कंपनी के वित्तीय परिणामों को वास्तव में बेहतर दिखाने के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने का दबाव बना सकता है। इस दबाव से प्रबंधन लेखांकन संख्याओं में हेरफेर कर सकता है, राजस्व बढ़ा सकता है, या खर्चों को छुपा सकता है;
- II. **आक्रामक मुआवजा योजनाएं:** मुआवजा योजनाएं जो अल्पकालिक वित्तीय प्रदर्शन के लिए भारी भारित होती हैं, प्रबंधन के लिए लक्ष्यों को पूरा करने या उससे अधिक करने और बड़े बोनस अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहन बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी सीईओ का बोनस कंपनी की तिमाही आय से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें लुभाया जा सकता है

लेखांकन संख्याओं में हेरफेर करके यह प्रकट करें कि कंपनी वास्तव में इससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है;

- III. **तेजी से विकास या विस्तार:** तेजी से विकास या विस्तार धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अवसर पैदा कर सकता है, क्योंकि प्रबंधन मजबूत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने की तुलना में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक केंद्रित हो सकता है। तेजी से विकास की अवधि के दौरान, कंपनियों को अधिग्रहण करने या नए बाजारों में प्रवेश करने की अधिक संभावना हो सकती है, जो उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग की जटिलता को बढ़ा सकती है और धोखाधड़ी का पता लगाना अधिक कठिन बना सकती है;
- IV. **महत्वपूर्ण ऋण बोझ:** महत्वपूर्ण ऋण बोझ वाली कंपनियों पर अपनी वित्तीय उपस्थिति में सुधार करने और अपने ऋणों पर चूक से बचने के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने का दबाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी अपने राजस्व या परिसंपत्तियों को बढ़ा सकती है ताकि यह उधारदाताओं के लिए अधिक क्रेडिट योग्य दिखाई दे;
- V. **लाभप्रदता में गिरावट:** लाभप्रदता में गिरावट का अनुभव करने वाली कंपनियों पर धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने का दबाव हो सकता है ताकि उनके वित्तीय परिणाम वास्तव में अधिक लाभदायक दिखाई दें। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी भविष्य की अवधि के लिए खर्चों को स्थगित कर सकती है या अपनी कमाई को बढ़ावा देने के लिए समय से पहले राजस्व को पहचान सकती है;
- VI. **अल्पकालिक परिणामों पर अत्यधिक ध्यान:** अल्पकालिक परिणामों पर अत्यधिक ध्यान देने से प्रबंधन ऐसे निर्णय ले सकता है जो दीर्घकालिक स्थिरता पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं, जिससे धोखाधड़ी गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी अनुसंधान और विकास या बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश की कीमत पर त्रैमासिक आय लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है;
- VII. **अवास्तविक प्रदर्शन लक्ष्य:** अवास्तविक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करना प्रबंधन के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने या उससे अधिक करने के लिए वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने का दबाव बना सकता है। इस दबाव से प्रबंधन खराब निर्णय ले सकता है, राजस्व बढ़ा सकता है, या खर्चों को छुपा सकता है;
- VIII. **व्यक्तिगत या समूह वित्तीय लाभ:** व्यक्तिगत वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे बोनस, कमीशन या पदोन्नति की संभावनाएं, व्यक्तियों या समूहों को धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता एक बड़ा कमीशन अर्जित करने के लिए बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा सकता है, या एक प्रबंधक पदोन्नत होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लेखांकन संख्याओं में हेरफेर कर सकता है;
- IX. **सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाए रखना:** निवेशकों, ग्राहकों या भागीदारों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाए रखने के लिए दबाव महसूस कर सकती हैं, जिससे वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने का प्रलोभन हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी अपनी कमाई को बढ़ा सकती है

इसे निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाएं, या यह ग्राहकों के साथ अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नकारात्मक जानकारी छुपा सकता है;

- X. **विलय और अधिग्रहण (एम एंड एएस):** अलग-अलग आंतरिक नियंत्रण और लेखांकन प्रथाओं के साथ विभिन्न कंपनियों के एकीकरण से M&A प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी गतिविधियों का जोखिम बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, लेखांकन मानकों में अंतर धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल बना सकता है, और सौदे को जल्दी से पूरा करने का दबाव आंतरिक नियंत्रणों में टूटने का कारण बन सकता है;
- XI. **स्टॉक की कीमतों में गिरावट या बाजार पूंजीकरण:** स्टॉक की कीमतों में गिरावट का सामना करने वाली कंपनियां निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और आगे के नुकसान को रोकने के लिए वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने के लिए दबाव महसूस कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी खर्चों को पहचानने में देरी कर सकती है या अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्वेस्टर के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपनी परिसंपत्ति को बढ़ा सकती है।

4.4.3 अवसरों के संबंध में धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- I. **कर्तव्यों के पृथक्करण का अभाव:** कर्तव्यों का पृथक्करण एक महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण है जो लेनदेन को अधिकृत करने, रिकॉर्ड करने और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदारियों को अलग करके धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है। जब किसी एक व्यक्ति का वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के कई पहलुओं पर नियंत्रण होता है, तो उनके पास धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाने का अवसर होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो भुगतान को मंजूरी दे सकता है और उन्हें लेखांकन प्रणाली में रिकॉर्ड कर सकता है, नकली चालान बना सकता है और फिर उन्हें खुद को भुगतान कर सकता है;
- II. **वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण:** वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों और प्रक्रियाओं का एक समूह है, वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देता है। कमजोर या अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण धोखाधड़ी गतिविधियों को छुपाना आसान बनाकर धोखाधड़ी के अवसर पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भुगतान के अनुमोदन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो एक कर्मचारी प्राधिकरण के बिना स्वयं को भुगतान स्वीकृत कर सकता है;
- III. **स्वतंत्र निरीक्षण का अभाव:** धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिये स्वतंत्र निरीक्षण महत्वपूर्ण है। जब स्वतंत्र निरीक्षण की कमी होती है, तो प्रबंधन आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड करने और पता लगाए बिना धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी का निदेशक मंडल प्रबंधन से स्वतंत्र नहीं है, तो प्रबंधन के निर्णयों पर सवाल उठाने या धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने की संभावना कम हो सकती है;
- IV. **वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता का अभाव:** हितधारकों के लिये कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने और संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम होने के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। जब पारदर्शिता की कमी होती है, तो हितधारकों की पहुंच नहीं हो सकती है

सभी प्रासंगिक जानकारी, जिससे धोखाधड़ी का पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में संबंधित-पक्ष लेनदेन का खुलासा नहीं करती है, तो वह इन लेनदेन से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाने में सक्षम हो सकती है;

- V. **जटिल व्यवसाय संचालन:** जटिल व्यावसायिक संरचनाओं और लेनदेन वाली कंपनियां धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अधिक अवसर प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई सहायक कंपनियों और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक लाइनों वाली कंपनी को अपने सभी वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने और निगरानी करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे धोखाधड़ी गतिविधियों को होना आसान हो जाता है;
- VI. **औचक ऑडिट या जांच का अभाव:** कभी-कभी या अनुमानित ऑडिट और जांच धोखाधड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए, पता लगाने के कथित जोखिम को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारियों को पता है कि ऑडिट हमेशा वर्ष के एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं, तो वे पता लगाने से बचने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड में हेरफेर करने में सक्षम हो सकते हैं;
- VII. **प्रबंधन आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड** करता है: प्रबंधन के पास आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड करने का अधिकार हो सकता है, जिससे उन्हें स्थापित सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने और धोखाधड़ी में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, एक सीईओ उचित दस्तावेज के बिना बड़े भुगतान को मंजूरी देने के लिए आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड कर सकता है;
- VIII. **तृतीय-पक्ष विक्रेताओं या सेवा प्रदाताओं का उपयोग:** तीसरे पक्ष को कुछ वित्तीय कार्यों को आउटसोर्स करना धोखाधड़ी के अवसर पैदा कर सकता है यदि कंपनी की इन विक्रेताओं की निगरानी अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो अपने पेट्रोल प्रसंस्करण को आउटसोर्स करती है, उसे धोखा दिया जा सकता है यदि विक्रेता के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है;
- IX. **लेखांकन मानकों में स्पष्टता या निरंतरता का अभाव:** जटिल या अस्पष्ट लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की विभिन्न व्याख्याओं और हेरफेर के अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी समान लेनदेन के लिए विभिन्न लेखांकन विधियों का उपयोग करने में सक्षम हो सकती है, जिससे अन्य कंपनियों के लिए अपने वित्तीय परिणामों की तुलना करना मुश्किल हो जाता है;
- X. **संबंधित-पक्ष लेनदेन में पारदर्शिता की कमी:** कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन में पारदर्शिता की कमी हो सकती है, जिससे धोखाधड़ी गतिविधियों का जोखिम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाने के लिए संबंधित-पक्ष लेनदेन का उपयोग करने में सक्षम हो सकती है, जैसे कि बढ़ी हुई बिक्री या किकबैक;
- XI. **व्हिसलब्लोअर नीति का अभाव या व्हिसलब्लोअर के लिए सुरक्षा:** व्हिसलब्लोअर नीति की अनुपस्थिति या व्हिसलब्लोअर के लिए अपर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों को संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारियों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध का डर है, तो उनके संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी के साथ आगे आने की संभावना कम हो सकती है;

- XII. **अपर्याप्त दस्तावेज़ीकरण या रिकॉर्डकीपिंग प्रथाएँ:** खराब दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्डकीपिंग धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाना और उनका पता लगाना अधिक कठिन बना सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी अपने लेनदेन के पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं रखती है, तो धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करना और जांच करना मुश्किल हो सकता है;
- XIII. **स्वतंत्र सुलह या समीक्षाओं का अभाव:** स्वतंत्र सामंजस्य या वित्तीय डेटा की समीक्षा करने में विफलता से अनिर्धारित धोखाधड़ी की संभावना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी मासिक आधार पर अपने बैंक विवरणों का मिलान नहीं करती है, तो वह बैंक के माध्यम से मंजूरी दिए गए धोखाधड़ी लेनदेन का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकती है।

4.4.5 यहां कुछ व्यक्ति अध्ययन दी गई हैं जो विषय की बेहतर समझ के लिए मदद कर सकती हैं व्यक्ति अध्ययन 1:

हेल्थसाउथ कॉर्पोरेशन व्यक्ति अध्ययन

हेल्थसाउथ कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा कंपनी थी जिसे कभी संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे बड़ी अस्पताल श्रृंखला के रूप में स्थान दिया गया था। हालांकि, सफलता के लिए कंपनी की उल्कापिंड वृद्धि वित्तीय धोखाधड़ी की नींव पर बनाई गई थी जिसने इसकी कमाई को \$ 2.7 बिलियन से अधिक बढ़ा दिया था।

प्रोत्साहन/दबाव/प्रेरणा

हेल्थसाउथ के सीईओ, रिचर्ड स्कूशी, कंपनी को हेल्थकेयर पावरहाउस में विकसित करने के लिए एक अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। उन्होंने अवास्तविक कमाई लक्ष्य निर्धारित किए और मांग की कि उनके प्रबंधक हर कीमत पर इन लक्ष्यों को पूरा करें। इस दबाव ने भय और धमकी की संस्कृति को जन्म दिया, जहां कर्मचारियों को फटकार या निकाल दिए जाने से बचने के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अवसर

हेल्थसाउथ की जटिल कॉर्पोरेट संरचना और कमजोर आंतरिक नियंत्रण ने धोखाधड़ी के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए। कंपनी के प्रोद्भव लेखांकन के उपयोग और आय वृद्धि पर इसके ध्यान ने धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाना आसान बना दिया। इसके अतिरिक्त, हेल्थसाउथ में गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण की संस्कृति थी जिससे कर्मचारियों के लिए संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया था।

दृष्टिकोण/युक्तिकरण

स्कूशी और उनकी प्रबंधन टीम ने यह दावा करके अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को उचित ठहराया कि वे कंपनी के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। उनका यह भी मानना था कि उनके कार्य कंपनी और उसके निवेशकों के सर्वोत्तम हित में थे।

परिणाम

हेल्थसाउथ की धोखाधड़ी गतिविधियां अंततः 2003 में प्रकाश में आईं, जिससे धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के लिए स्कूशी को दोषी ठहराया गया। इस घोटाले का कंपनी, उसके निवेशकों और उसके कर्मचारियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। हेल्थसाउथ के शेयर की कीमत गिर गई, और कंपनी ने दिवालियापन के लिए दायर किया। निवेशकों ने अरबों डॉलर खो दिए, और कर्मचारियों ने अपनी नौकरी और पेंशन खो दी। इस घोटाले ने स्वास्थ्य सेवा उद्योग में जनता के विश्वास को भी खत्म कर दिया और कॉर्पोरेट प्रशासन और लेखांकन मानकों में कई सुधार किए।

हेल्थसाउथ व्यक्ति अध्ययन से प्रमुख सबक

हेल्थसाउथ व्यक्ति अध्ययन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। इन पाठों में शामिल हैं:

- ◆ नैतिक नेतृत्व का महत्व: स्कूशी के अनैतिक नेतृत्व ने कंपनी की धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए मंच तैयार किया। नेताओं को एक उच्च नैतिक मानक निर्धारित करना चाहिए और अनुपालन की संस्कृति बनाना चाहिए;
- ◆ प्रभावी व्हिसलब्लोइंग तंत्र की आवश्यकता: हेल्थसाउथ के प्रभावी व्हिसलब्लोइंग तंत्र की कमी ने कर्मचारियों के लिए संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना मुश्किल बना दिया। कंपनियों को कर्मचारियों को चिंताओं के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत व्हिसलब्लोइंग नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करनी चाहिए;
- ◆ लेखांकन परीक्षक स्वतंत्रता का महत्व: हेल्थसाउथ के लेखांकन परीक्षक धोखाधड़ी में उलझे हुए थे, कंपनी की धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहे। लेखांकन परीक्षकों को स्वतंत्र होना चाहिए और पेशेवर संदेह के कारण व्यायाम करना चाहिए;
- ◆ मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकता: हेल्थसाउथ की कमजोर कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना ने स्कूशी को कंपनी पर अत्यधिक नियंत्रण रखने और अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाने की अनुमति दी। कंपनियों के पास मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन संरचनाएं होनी चाहिए जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक मंडल और एक प्रभावी लेखांकन परीक्षा समिति शामिल हो।

व्यक्ति अध्ययन 2:

एनरॉन कॉर्पोरेशन व्यक्ति अध्ययन

एनरॉन कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी ऊर्जा कंपनी थी जिसे कभी राजस्व के लिहाज से संयुक्त राज्य अमेरिका की सातवीं सबसे बड़ी कंपनी माना जाता था। कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी और यह ऊर्जा बाजार में अग्रणी बन गई। हालांकि, एनरॉन की सफलता एक नींव पर बनाई गई थी

लेखांकन धोखाधड़ी जिसने इसकी कमाई को \$ 60 बिलियन से अधिक बढ़ा दिया। 2001 में कंपनी का पतन अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी दिवालियापन में से एक था और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है।

प्रोत्साहन/दबाव/प्रेरणा

एनरॉन के अधिकारियों को वॉल स्ट्रीट से आय अपेक्षाओं को पूरा करने या उससे अधिक करने के लिए तीव्र दबाव का सामना करना पड़ा। इस दबाव को कंपनी की आक्रामक विकास रणनीति द्वारा बढ़ा दिया गया था, जिसने नए बाजारों में विस्तार करने और अन्य कंपनियों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया था। एनरॉन के अधिकारी व्यक्तिगत वित्तीय लाभ से भी प्रेरित थे, क्योंकि उन्हें कंपनी के शेयर मूल्य के आधार पर भारी मुआवजा दिया गया था।

अवसर

एनरॉन की जटिल कॉर्पोरेट संरचना और कमजोर आंतरिक नियंत्रणों ने धोखाधड़ी के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए। कंपनी ने निवेशकों और लेनदारों से अपने ऋण और नुकसान को छिपाने के लिए विभिन्न प्रकार की ऑफ-बैलेंस शीट संस्थाओं का उपयोग किया। एनरॉन मार्क-टू-मार्केट अकाउंटिंग में भी लगा हुआ था, जिसने इसे अपनी मौजूदा बाजार कीमतों पर अपनी व्यापारिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करके अपनी आय को बढ़ाने की अनुमति दी, भले ही वे कीमतें अवास्तविक थीं।

दृष्टिकोण/युक्तिकरण

एनरॉन के अधिकारियों ने यह दावा करते हुए अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को उचित ठहराया कि वे कंपनी के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। उनका यह भी मानना था कि उनके कार्य कंपनी और उसके निवेशकों के सर्वोत्तम हित में थे।

परिणाम

एनरॉन की धोखाधड़ी की गतिविधियां अंततः 2001 में प्रकाश में आईं, जिससे कंपनी दिवालिया हो गई और इसके कई अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। इस घोटाले का कंपनी के कर्मचारियों, निवेशकों और आम जनता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। हजारों कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी, और कई निवेशकों ने अपनी जीवन बचत खो दी। इस घोटाले ने कॉर्पोरेट अमेरिका में जनता के विश्वास को भी खत्म कर दिया और कॉर्पोरेट प्रशासन और लेखांकन मानकों में कई सुधार किए।

एनरॉन व्यक्ति अध्ययन से मुख्य सबक

एनरॉन व्यक्ति अध्ययन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। इन पाठों में शामिल हैं:

- ◆ **नैतिक नेतृत्व का महत्व:** एनरॉन के अधिकारियों में नैतिक नेतृत्व का अभाव था और वे इस कीमत पर खुद को समृद्ध बनाने के लिए कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार थे

कंपनी और उसके हितधारकों की। नेताओं को एक उच्च नैतिक मानक निर्धारित करना चाहिए और अनुपालन की संस्कृति का निर्माण करना चाहिए।

- ◆ प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों की आवश्यकता: धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए एनरॉन के आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे। कंपनियों को मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करना चाहिए जो धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें कर्तव्यों का अलगाव, लेनदेन का प्राधिकरण और नियमित ऑडिट शामिल हैं।
- ◆ खुले संचार को बढ़ावा देना: एनरॉन में गोपनीयता और धमकी की संस्कृति थी जिससे कर्मचारियों के लिए संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया था। कंपनियों को खुले संचार को प्रोत्साहित करना चाहिए और कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए।
- ◆ बोर्ड की निगरानी बढ़ाना: एनरॉन का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की पर्याप्त निगरानी करने और धोखाधड़ी के जोखिमों को दूर करने में विफल रहा। निदेशक मंडल को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने और धोखाधड़ी के जोखिमों को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

समाप्ति

एनरॉन व्यक्ति अध्ययन कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के विनाशकारी परिणामों और मजबूत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। धोखाधड़ी जोखिम कारकों को संबोधित करके और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, संगठन अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।

व्यक्ति अध्ययन 3:

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड व्यक्ति अध्ययन

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय आईटी कंपनी थी जिसकी स्थापना 1987 में रामलिंग राजू ने की थी। कंपनी तेजी से भारत की अग्रणी आईटी सेवा प्रदाताओं में से एक बन गई, जिसकी वैश्विक उपस्थिति और गुणवत्ता और नवाचार के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा थी। हालांकि, 2009 में सत्यम की जबरदस्त बढ़ोतरी तब धराशायी हो गई जब राजू ने बड़े पैमाने पर अकाउंटिंग फ्रॉड की बात कबूल की, जिससे कंपनी की कमाई 1.47 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गई थी।

प्रोत्साहन/दबाव/प्रेरणा

सत्यम की धोखाधड़ी गतिविधियों को कारकों के संयोजन से प्रेरित किया गया था, जिनमें शामिल हैं:

- ◆ आय अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव: सत्यम के अधिकारियों को निवेशकों और विश्लेषकों के भारी दबाव का सामना करना पड़ा ताकि वे आय अपेक्षाओं को पूरा कर सकें या उससे अधिक कर सकें। यह दबाव कंपनी के तेजी से विकास और इसके तेजी से प्रतिस्पर्धी बाजार से बढ़ गया था।
- ◆ व्यक्तिगत वित्तीय लाभ: राजू और सत्यम के अन्य अधिकारी व्यक्तिगत वित्तीय लाभ से प्रेरित थे, क्योंकि उन्हें कंपनी के शेयर मूल्य के आधार पर भारी मुआवजा दिया गया था। बढ़ी हुई कमाई ने कंपनी के शेयर की कीमत को बनाए रखने में मदद की, जिससे अधिकारियों को महत्वपूर्ण वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति मिली।
- ◆ कंपनी की छवि को बनाए रखना: राजू और उनकी टीम एक सफल और अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनी के रूप में सत्यम की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित थी। उन्हें डर था कि अगर कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति सामने आई, तो यह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा और व्यापार और निवेशकों के विश्वास को नुकसान पहुंचाएगा।

अवसर

सत्यम के जटिल कॉरपोरेट ढांचे और कमजोर आंतरिक नियंत्रण ने धोखाधड़ी के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। कंपनी ने निवेशकों और लेनदारों से अपने ऋण और नुकसान को छिपाने के लिए विभिन्न प्रकार की ऑफ-बैलेंस शीट संस्थाओं का उपयोग किया। सत्यम मार्क-टू-मार्केट अकाउंटिंग में भी लगे हुए हैं, जिसने इसे अपनी मौजूदा बाजार कीमतों पर अपनी व्यापारिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करके अपनी कमाई को बढ़ाने की अनुमति दी, भले ही वे कीमतें अवास्तविक हों।

दृष्टिकोण/व्यक्तिकरण

राजू और उनकी टीम ने अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को यह दावा करते हुए उचित ठहराया कि वे कंपनी के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। उनका यह भी मानना था कि उनके कार्य कंपनी और उसके निवेशकों के सर्वोत्तम हित में थे।

परिणाम

सत्यम की धोखाधड़ी की गतिविधियां अंततः 2009 में सामने आईं, जिसके कारण राजू का कबूलनामा और कंपनी का पतन हुआ। इस घोटाले का कंपनी के कर्मचारियों, निवेशकों और भारतीय आईटी उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। हजारों कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी, और कई निवेशकों ने अपनी जीवन बचत खो दी। इस घोटाले ने भारतीय निगमों में जनता के विश्वास को भी खत्म कर दिया और कॉर्पोरेट प्रशासन और लेखांकन मानकों में कई सुधार किए।

सत्यम व्यक्ति अध्ययन से प्रमुख सबक

सत्यम व्यक्ति अध्ययन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। इन पाठों में शामिल हैं:

- ◆ **नैतिक नेतृत्व का महत्व:** सत्यम के अधिकारियों में नैतिक नेतृत्व की कमी थी और वे कंपनी और उसके हितधारकों की कीमत पर खुद को समृद्ध बनाने के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए तैयार थे। नेताओं को एक उच्च नैतिक मानक निर्धारित करना चाहिए और अनुपालन की संस्कृति का निर्माण करना चाहिए।
- ◆ **प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों की आवश्यकता:** धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए सत्यम के आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे। कंपनियों को मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करना चाहिए जो धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें कर्तव्यों का अलगाव, लेनदेन का प्राधिकरण और नियमित ऑडिट शामिल हैं।
- ◆ **खुले संचार को बढ़ावा देना:** सत्यम में गोपनीयता और धमकी की संस्कृति थी जिससे कर्मचारियों के लिये संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता था। कंपनियों को खुले संचार को प्रोत्साहित करना चाहिए और कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए।
- ◆ **बोर्ड की निगरानी बढ़ाना:** सत्यम का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की पर्याप्त निगरानी करने और धोखाधड़ी के जोखिमों को दूर करने में विफल रहा। निदेशक मंडल को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने और धोखाधड़ी के जोखिमों को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

समाप्ति

सत्यम व्यक्ति अध्ययन कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के विनाशकारी परिणामों और मजबूत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। धोखाधड़ी जोखिम कारकों को संबोधित करके और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, संगठन अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।

व्यक्ति अध्ययन 4:

वर्ल्डकॉम व्यक्ति अध्ययन: एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की शारीरिक रचना

कॉर्पोरेट घोटालों के दायरे में, वर्ल्डकॉम अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और अनैतिक आचरण के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। एक बार एक दूरसंचार विशाल, वर्ल्डकॉम की प्रमुखता में उल्कापिंड वृद्धि को अचानक रोक दिया गया था

2002 जब इसके सीईओ, बर्नार्ड एबर्स ने एक बड़े पैमाने पर लेखांकन धोखाधड़ी को कबूल किया, जिसने कंपनी की कमाई को \$ 11 बिलियन तक बढ़ा दिया था। इस घोटाले ने कॉर्पोरेट जगत को झकझोर कर रख दिया, बर्बाद जीवन, खोए हुए निवेश और बिखरी प्रतिष्ठा के निशान को पीछे छोड़ दिया।

वर्ल्डकॉम की स्थापना 1983 में बर्नी एबर्स द्वारा की गई थी, जो एक पूर्व एकाउंटेंट थे, जो सफलता के लिए एक अतृप्त ड्राइव के साथ थे। एबर्स के नेतृत्व में, कंपनी तेजी से बढ़ी, कई प्रतिद्वंद्वियों का अधिग्रहण किया और दुनिया भर में अपनी पहुंच का विस्तार किया। हालांकि, वर्ल्डकॉम की आक्रामक विकास रणनीति की कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि इसके विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया।

प्रोत्साहन/दबाव/प्रेरणा

- ♦ वित्तीय स्वास्थ्य और विकास के भ्रम को बनाए रखना: वर्ल्डकॉम अपने उच्च विकास प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिए निवेशकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और दबाव का सामना कर रहा था। अपनी कमाई को बढ़ाकर, कंपनी के अधिकारियों ने एक सकारात्मक छवि पेश करने और निवेशकों का विश्वास बनाए रखने की उम्मीद की।
- ♦ वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं को पूरा करना: डॉट-कॉम बूम के दौरान, कंपनियों पर विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पूरा करने या उससे अधिक करने का तीव्र दबाव था। वर्ल्डकॉम के अधिकारियों ने महसूस किया कि वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों की कथित अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए उन्हें कमाई बढ़ाने की जरूरत है।
- ♦ कार्यकारी मुआवजा: वर्ल्डकॉम के अधिकारियों का मुआवजा कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन से काफी हद तक जुड़ा हुआ था। कमाई को बढ़ाकर, वे अपने स्वयं के मुआवजे के पैकेज को बढ़ा सकते हैं।

धोखाधड़ी के अवसर

- ♦ अल्पकालिक आय पर अत्यधिक ध्यान: वर्ल्डकॉम के प्रबंधन, विशेष रूप से सीईओ बर्नार्ड एबर्स ने विश्लेषकों द्वारा निर्धारित तिमाही आय लक्ष्यों को पूरा करने पर अत्यधिक जोर दिया। मजबूत कमाई संख्या देने के इस दबाव ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां अधिकारियों ने उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनैतिक लेखांकन प्रथाओं का सहारा लेने के लिए मजबूर महसूस किया।
- ♦ कमजोर आंतरिक नियंत्रण और नैतिक संस्कृति: धोखाधड़ी गतिविधि को रोकने या पता लगाने के लिए वर्ल्डकॉम के आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे। कर्तव्यों के पृथक्करण की कमी, लेखांकन प्रक्रियाओं की अपर्याप्त निगरानी और संभावित धोखाधड़ी के प्रति शालीनता की संस्कृति थी।
- ♦ अत्यधिक कार्यकारी मुआवजा: वर्ल्डकॉम के अधिकारियों के लिए मुआवजा संरचना कंपनी की रिपोर्ट की गई कमाई से बहुत अधिक जुड़ी हुई थी। इसने एक

अधिकारियों के लिए अपने व्यक्तिगत मुआवजे को अधिकतम करने के लिए कमाई में हेरफेर करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन।

- ◆ व्हिसलब्लोअर सुरक्षा का अभाव: वर्ल्डकॉम की व्हिसलब्लोअर सुरक्षा नीतियां कमज़ोर और अप्रभावी थीं। लेखांकन अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले कर्मचारियों को धमकी और प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, जिससे धोखाधड़ी को उजागर करना मुश्किल हो गया।
- ◆ अत्यधिक आशावादी वित्तीय अनुमान: वर्ल्डकॉम के वित्तीय अनुमान अत्यधिक आशावादी और अवास्तविक थे, जो आय वृद्धि के लिए अवास्तविक उम्मीदें स्थापित करते थे। अवास्तविक अनुमानों को पूरा करने के इस दबाव ने अधिकारियों को लेखांकन विधियों में हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- ◆ नियामक निरीक्षण का अभाव: उस समय दूरसंचार उद्योग की नियामक निगरानी अपेक्षाकृत ढीली थी, जिससे वर्ल्डकॉम को तत्काल पता लगाए बिना धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति मिली।

दृष्टिकोण और युक्तिकरण

एबर्स और उनकी टीम ने यह दावा करके अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को उचित ठहराया कि वे कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने और इसके स्टॉक मूल्य की रक्षा के लिए आवश्यक थे। उनका मानना था कि उनके कार्य कंपनी और उसके निवेशकों के सर्वोत्तम हित में थे।

धोखाधड़ी के परिणाम

वर्ल्डकॉम की धोखाधड़ी गतिविधियों को अंततः 2002 में सुलझाया गया, जिससे एबर्स की सजा और कंपनी का दिवालियापन हो गया। घोटाले का सभी हितधारकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। हजारों कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी, निवेशकों ने अरबों डॉलर खो दिए, और वर्ल्डकॉम की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई।

वर्ल्डकॉम व्यक्ति अध्ययन से प्रमुख सबक

वर्ल्डकॉम व्यक्ति अध्ययन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है:

- ◆ नैतिक नेतृत्व का महत्व: एबर्स के नैतिक नेतृत्व की कमी ने कंपनी की धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए मंच तैयार किया। नेताओं को एक उच्च नैतिक मानक निर्धारित करना चाहिए और अनुपालन की संस्कृति का निर्माण करना चाहिए।
- ◆ प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता: धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए वर्ल्डकॉम के आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे। कंपनियों को मजबूत लागू करना चाहिए

आंतरिक नियंत्रण जो धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें कर्तव्यों का पृथक्करण, लेनदेन का प्राधिकरण और नियमित ऑडिट शामिल हैं।

- ◆ खुले संचार को बढ़ावा देना: वर्ल्डकॉम में गोपनीयता और धमकी की संस्कृति थी जिससे कर्मचारियों के लिए संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया था। कंपनियों को खुले संचार को प्रोत्साहित करना चाहिए और कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए।
- ◆ बोर्ड की निगरानी बढ़ाना: वर्ल्डकॉम के निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की पर्याप्त निगरानी करने और धोखाधड़ी के जोखिमों को दूर करने में विफल रहे। निदेशक मंडल को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने और धोखाधड़ी के जोखिमों को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

समाप्ति

वर्ल्डकॉम केस स्टडी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के विनाशकारी परिणामों और मजबूत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। धोखाधड़ी जोखिम कारकों को संबोधित करके और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, संगठन अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

- वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के लिए प्रेरणाओं में से एक क्या है?
 - (क) व्यक्तिगत मुआवजे या बोनस को बढ़ाना।
 - (ख) वित्तीय स्वास्थ्य की उपस्थिति बनाए रखने के लिए।
 - (ग) आय अपेक्षाओं को पूरा करना या उससे अधिक करना।
 - (घ) नुकसान या कुप्रबंधन को छिपाना।
- हेल्थसाउथ कॉर्पोरेशन ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए वित्तीय विवरण धोखाधड़ी की किस विधि का उपयोग किया?
 - (क) अनर्जित छूट
 - (ख) अनुमानों का अनुचित उपयोग
 - (ग) छलावा पेरोलिंग
 - (घ) खर्चों को पूंजीकृत करना
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय विवरण धोखाधड़ी में शामिल निदेशकों के लिए क्या सजा है?
 - (क) पांच साल तक की कैद और/या ₹10 करोड़ तक का जुर्माना
 - (ख) सात साल तक की कैद और/या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना
 - (ग) दो साल तक की कैद और/या ₹5 करोड़ तक का जुर्माना
 - (घ) दस साल तक की कैद और धोखाधड़ी की राशि का तीन गुना तक का जुर्माना
- सेबी एलओडीआर नियमों के तहत, लेखांकन परीक्षा समितियों की स्थापना का उद्देश्य क्या है?
 - (क) धोखाधड़ी को उनकी प्रकृति और गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करना और रिपोर्ट करना
 - (ख) संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए समर्पित धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना
 - (ग) कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने और धोखाधड़ी गतिविधियों के जोखिम को कम करने के लिए
 - (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखांकन परीक्षक वित्तीय विवरणों पर वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं

5. वित्तीय विवरण धोखाधड़ी का संभावित परिणाम क्या हो सकता है?
- (क) कंपनी की विकास दर का सटीक आकलन
 - (ख) कंपनियों, निवेशकों और समग्र अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव
 - (ग) वित्तीय रिपोर्टिंग में बढ़ी हुई दक्षता
 - (घ) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में सुधार

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर:

1.	(ग)	2.	(घ)	3.	(ख)	4.	(ग)	5.	b()
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----